

Contrato - Condições Particulares	
Entre a Tacovia, Lda (primeiro outorgante melhor identificado no rodapé) e o Cliente (Segundo Outorgante), identificado abaixo,	
Nome empresa: Andebol Clube de Sines	
Morada: Estrada da Costa do Norte, 38 F	
Cód. Postal: 7520-136 Localidade: Sines	
Tel.: E-mail: NIPC: 509143270	
Representado por:	

Service On-Route Online

Só após a confirmação de pagamento a Tacovia procederá à respectiva instalação. É concedido à Tacovia o direito de atualização dos preços definidos nas Condições Particulares, o qual poderá ser exercido aquando da renovação desde que não seja superior à atualização do IPC (Índice do preço ao consumidor) do ano em questão e sempre com comunicação prévia.

Cláusula 7ª - Suspensão do serviço

A Tacovia pode, se necessário, suspender o serviço On-route ao Cliente em caso de atraso no respectivo pagamento, de acordo com as condições estipuladas neste contrato. A suspensão de serviço será sempre precedida por, no mínimo, uma comunicação escrita da Tacovia a alertar para a falta de pagamento dentro do prazo de pagamento e consequente aviso de suspensão de serviço. Caso o Cliente não regularize a falta de pagamento identificada de acordo com as instruções que a Tacovia fornecerá para o efeito, o serviço On-route será suspenso.

Restabelecimento:

- O pagamento da(s) factura(s) em atraso encontra-se regularizado;
- O cliente pagará antecipadamente o valor de 15,00€ mais IVA por viatura para o restabelecimento do serviço.

Cláusula 8ª - Período de fidelização

Por período de fidelização entende-se o prazo mínimo de duração do contrato ao qual o Cliente se vincula. Após o término do período de fidelização, o contrato é renovável automaticamente por períodos iguais se não for denunciado por qualquer das partes. A denúncia do presente contrato far-se-á mediante um pré-aviso de noventa dias, por carta registada, sem prejuízo da conclusão dos projetos específicos que, à data da denúncia, estejam em execução. Em caso de denúncia ou resolução do contrato, por motivo não imputável à Tacovia, o Cliente obriga-se a pagar o valor das mensalidades devidas até ao termo do período de fidelização.

Cláusula 9ª - Locação do equipamento

- O Cliente é responsável pela boa conservação do equipamento propriedade da Tacovia, estando obrigado a indemnizá-la pelos prejuízos sofridos no caso de extravio ou danos não resultantes de utilização normal.
- Findo o contrato por qualquer razão, o Cliente obriga-se a devolver à Tacovia o equipamento locado.
- Em caso de incumprimento, o Cliente tem que pagar o valor das mensalidades em falta, referente ao aluguer do equipamento, até à conclusão do prazo contratado.

Cláusula 10ª - Resolução do contrato

A - A Tacovia pode resolver o presente contrato através do envio ao Cliente de carta registada ou email para o contacto indicado como gerente/administrador do cliente com uma antecedência mínima de 30 dias, caso se verifique o incumprimento pelo Cliente de parte ou da totalidade das obrigações de pagamento às quais o Cliente se vincula ao assinar o presente contrato. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Tacovia envidará todos os seus esforços junto do Cliente para resolver todos os problemas de incumprimento antes de concretizar a resolução do contrato. A resolução deixa de ter efeito, repristinando-se o contrato caso o cliente efectue o pagamento das quantias em dívida no prazo de 45 dias a contar da recepção da carta ou email acima referidos.

B - O Cliente pode resolver o presente contrato, através do envio de carta registada ou email info@on-route.eu com uma antecedência mínima de 30 dias, caso se verifique alguma das seguintes condições:

- Com fundamento no incumprimento total ou parcial das obrigações que a Tacovia agora assume, nomeadamente nas cláusulas 1ª a 5ª do presente contrato;
- Caso o Cliente pretenda cancelar o serviço se não tiver período de fidelização contratado.

C - Caso não se verifiquem as condições existentes na cláusula 10ª, B, existirá uma penalização calculada pelo valor da mensalidade total vezes o número de meses em falta até ao final do contrato. Esta decisão deverá ser comunicada por carta registada ou email info@on-route.eu à Tacovia com uma antecedência mínima de 30 dias.

D - O presente contrato entrará em vigor à data da sua assinatura e manter-se-á válido por um período indicado nas condições particulares, não podendo ser cancelado até perfazer a totalidade do mesmo, sob pena do pagamento integral do período em falta, sendo prorrogado automaticamente por iguais períodos, se não for denunciado por qualquer das partes.

Cláusula 11ª - Funcionamento baseado em GPS

O Tacovia utiliza como fonte de informação sobre a localização das viaturas o sistema GPS (Global Positioning System). A Tacovia não se responsabiliza por qualquer deterioração verificada na disponibilidade ou qualidade dos dados fornecidos pelo sistema GPS.

Cláusula 12ª - Comunicações GPRS

A mensalidade que o Cliente paga à Tacovia pelo serviço inclui as comunicações GPRS utilizadas no funcionamento do On-route. A Tacovia não se responsabiliza por qualquer deterioração verificada na disponibilidade (funcionamento, velocidade de transferência ou cobertura) ou qualidade das comunicações GPRS dos operadores GSM.

Cláusula 13ª - Suporte a infrações

A Tacovia assume o compromisso de colocar à disposição do cliente juristas e advogados especialistas nas áreas contratadas com vista à análise de infrações e também para recurso de processos administrativos. O Cliente institui a Tacovia como seu procurador para a escolha dos seus mandatários forenses nos serviços jurídicos em apreço durante a vigência do contrato. O Cliente facultará à Tacovia, no próprio dia ou no dia útil seguinte, notificações emitidas pelas entidades competentes no âmbito das inspeções realizadas.

Cláusula 14ª - Autorização de utilização de nome

O Cliente, caso não declare expressamente o seu desacordo por escrito, através de email para info@on-route.eu, autoriza a Tacovia a referir o nome da empresa Cliente em comunicações de âmbito de marketing e comunicação institucional.

Cláusula 15ª - Responsabilidade pelo uso do serviço

A Tacovia não se responsabiliza pelo uso que o Cliente dê ao serviço e equipamentos disponibilizados, cabendo ao Cliente assegurar as autorizações ou licenciamentos necessários aos fins que pretenda atingir.

Cláusula 16ª - Foro competente

Para se dirimirem quaisquer litígios emergentes da execução do presente contrato, as partes acordam entre si estabelecer como foro competente a Comarca de Sintra, com expressa renúncia a qualquer outro.

O cliente declara que adere aos serviços prestados pela Tacovia, Lda, em conformidade com as Condições Particulares e as Condições gerais referidas no presente contrato, relativas aos serviços que aderiu, de que tomou conhecimento, compreendeu, sobre as quais foi esclarecido e aceita.

(Tacovia, Lda)

(Cliente)